

**Nr. 130 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsführer SS. Berchtesgaden,
12. August 1939**

R 43 II/1412, S. 11–16 Reinkonzept¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Führererlasses zur Betrauung des Reichsführers SS mit der Umsiedlung aus
Südtirol]

Sofort!

Sehr verehrter Herr Reichsführer!

Unter Bezugnahme auf unsere fernmündliche Rücksprache übersende ich Ihnen anbei einen Entwurf für die Anordnung des Führers wegen Ihrer Betrauung mit der Umsiedlung der deutschen Bevölkerung Südtirols².

Wenn ich Sie bitte, sich damit einverstanden zu erklären, daß die fragliche Anordnung des Führers anstelle der von Ihnen vorgeschlagenen Fassung³ den Wortlaut des vorbezeichneten Entwurfs erhält, so geschieht dies vor allem deswegen, weil dieser Wortlaut mich der Notwendigkeit überheben würde, vor Herbeiführung der Entscheidung des Führers noch die Stellungnahme der sonst beteiligten Reichsminister einzuholen, was nicht ohne erheblichen Zeitverlust möglich sein würde. Die Tatsache, daß die Maßnahmen, die Sie in Ausführung des Ihnen erteilten Auftrages zu treffen haben, die Zuständigkeitsbereiche fast aller Reichsminister berührt⁴ [sic], würde mich zwingen, sie

¹ Mit Marg. des LS v. Grote, 13. 8. 1939: Ausfertigung „persönl. übergeben an den persönl. Adjut. des RFSS in Berlin am 13. 8. um 1230. Aushändigung an den RFSS erfolgt im Laufe desselben Nachmittags“. Die Grundlage für das durch RKabR v. Stutterheim entworfene Schreiben bot ein über MD Kritzingen am 9. 8. vorgelegter erläuternder Vm. des LGR Rabe zum FüE-Entwurf; R 43 II/1412, S. 7–9.

² Beim Vortrag am 1. 8. 1939 in Bayreuth war Lammers von Hitler beauftragt worden, eine entspr. Ermächtigung für Himmler vorzubereiten; s. Anhang, FV 282*. Am 3. 8. kündigte dieser telefonisch einen alsbaldigen Entwurf an (u. Anm. 3). In einem weiteren Telefonat aus Berchtesgaden am 10. 8. hatte Lammers ihm die abweichenden Vorschläge Rabes vom Vortrag (o. Anm. 1) erläutert, wie nachfolgend näher ausgeführt. Vgl. STUHLPFARRER, Umsiedlung Südtirol I, S. 246–250. – Nach mehrfachen Bekundungen Hitlers, in der Volkstums- und Minderheitenpolitik des Mittelmeerraums das vorwaltende Interesse Italiens zu respektieren (vgl. ADAP D VI, Nrr. 55, 94), und diversen Andeutungen seit 1938, das Südtirolproblem durch „Rückwanderung“ ins Reich lösen zu wollen, war sein definitiver Auftrag zur Umsiedlung der Reichs- und Volksdeutschen aus Italien am 16. 6. 1939 an Himmler ergangen, der daraufhin am 23. 6. in einer Besprechung mit Botschafter Attolico und weiteren ital. Vertretern die grundlegenden Abläufe festlegte (sog. Berliner Vereinbarung); ADAP D VI, Nr. 562; LOEBER, Diktierter Option, Nr. 4 f.; generell STUHLPFARRER I S. 49–86. Zur Reaktion in Südtirol und zu den dt.-ital. Verhandlungen im Sommer 1939: STEURER, Südtirol, S. 319–322, 342–361. Die dt. Presse war seit Anfang Juli mehrfach zu Stillschweigen über die ganze Aktion verpflichtet worden: NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/II, Nrr. 2169, 2226, 2278.

³ Der von Himmler der Rkei eingesandte undat. Vorschlag einer Global-„Vollmacht“ lautete: „Ich beauftrage den Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei, Pg. Heinrich *Himmler*, mit der Behandlung aller mit dem Südtiroler Problem zusammenhängenden Fragen. – Reichsführer *Himmler* ist bevollmächtigt, alle notwendigen Anordnungen und Anweisungen in Deutschland zu geben, mit den italienischen Behörden zu verhandeln und mit südtiroler Einwohnern Verbindung aufzunehmen. – Er ist beauftragt und bevollmächtigt, alle Maßnahmen, die für die Umsiedlung und Rückwanderung der in Südtirol lebenden Reichs- und Volksdeutschen notwendig sind, zu treffen. – Für die Zwecke der Rückwanderung und Umsiedlung ist ihm vom Reichsfinanzminister ein Etat zunächst in der Höhe von 10 Millionen zu gewähren.“ R 43 II/1412, S. 5. Näheres zu Himmlers Siedlungsambitionen und seiner Betrauung für Südtirol: LONGERICH, Himmler, S. 427–429, 432–434.

⁴ Vgl. Vm. Rabe (o. Anm. 1): „Bei der Durchführung des Auftrages des Führers wird der Reichsführer SS in die Zuständigkeiten fast aller Reichsminister bzw. der ihnen nachgeordneten Behörden oder Organe eingreifen müssen: in die Zuständigkeiten des Reichsministers des Auswärtigen, soweit Verhandlungen mit den italienischen Regierungsstellen und Behörden in Frage stehen, in die Zuständigkeit des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft, soweit es sich um die Ansiedlung von Bauern und

alle zu Ihrem Vorschlage zu Worte kommen zu lassen, es sei denn daß in der Anordnung des Führers von vornherein klargestellt wird, daß die in Frage stehenden Maßnahmen gegen den *ausdrücklichen Willen* der beteiligten Minister nur nach vorheriger Entscheidung des Führers durchgeführt werden können. Dem wird in II des von mir aufgestellten Entwurfs Rechnung getragen. Dabei gehe ich als selbstverständlich davon aus, daß die beteiligten Reichsminister gegen Maßnahmen der fraglichen Art nur dann Widerspruch erheben, wenn dies wirklich ganz unerläßlich erscheint und die Durchführung der Ihnen gestellten Aufgabe nicht gefährdet.⁵ Ich könnte, wenn Sie es wünschen, dies den Reichsministern im Auftrage des Führers durch Rundschreiben mitteilen.

Im Einzelnen möchte ich zu dem anliegenden Entwurf noch folgendes bemerken.

– 1.

Der Ausdruck „Umsiedlung“ ist in dem Entwurf vermieden, weil dieser Ausdruck auch die Aussiedlung aus Südtirol umfaßt, die Aussiedlung aber staatsrechtlich betrachtet eine Angelegenheit Italiens ist. Zudem würde die Hervorkehrung einer deutschen Initiative in dieser Beziehung innenpolitisch m. E. vielleicht nicht erwünscht sein⁶.

– 2.

Von Ihrer namentlichen Bezeichnung ist abgesehen und statt dessen die Dienststelle der „Reichsführer SS usw.“ als Auftragsempfänger genannt, weil damit zugleich alle Ihre Vertreter und Beauftragten ohne besondere Untervollmacht für das hier in Frage stehende Aufgabengebiet handlungs- und zeichnungsberechtigt werden, soweit sie dies im Rahmen Ihrer Dienststelle ohnehin sind.

– 3.

Wegen der Höhe der vom Reichsminister der Finanzen zur Verfügung zu stellenden Mittel würde mangels Einigung zwischen Ihnen und dem Reichsminister der Finanzen gemäß II Abs. 3 des Entwurfs der Führer zu entscheiden haben.⁷ Die Höhe der vorerst erforderlichen Mittel wird in dem Erlaß des Führers (IV) besser nicht beziffert, damit nicht wegen späterer Erhöhungen immer ein neuer Führererlaß nötig wird, ich vielmehr die Höhe der jeweils erforderlichen Mittel dem Reichsminister der Finanzen im Auftrage des Führers durch Schreiben mitteilen kann.

– 4.

Die Vorschrift unter III des Entwurfs scheint mir für den Fall, daß freihändiger Ankauf des benötigten Siedlungslandes nicht möglich ist, angebracht zu sein. Die Veröffentlichung dieser Bestimmung halte ich nicht für unbedingt erforderlich. Sie könnte, wenn dies politisch erwünscht sein sollte, auch späterhin noch erfolgen.

Für Ihre möglichst baldige Stellungnahme zu dem Entwurf wäre ich Ihnen sehr verbunden. Auch stehe ich Ihnen zu der in Aussicht genommenen Besprechung gern zur Verfügung⁸.

Landwirten handelt, in die Zuständigkeit des Reichswirtschaftsministers, soweit Kaufleute und Handwerker unterzubringen sind, in die Zuständigkeit des Reichsarbeitsministers, soweit die Unterbringung von Arbeitern und Angestellten und die Beschaffung von Wohnungen erforderlich ist, und in die Zuständigkeit aller übrigen Reichsminister, soweit Beamte aller Art zu übernehmen, Ärzte und Rechtsanwälte zuzulassen sind u. a. m.“

⁵ Nachfolg. Satz von Lammers hs. ergänzt.

⁶ Angesichts mehrerer in der Rkei eingehender Bitt- und Protestbriefe an Hitler hatte LS v. Grote am 27. 7. 1939 vermerkt: „Sämtlichen Berichten zufolge sind die in Südtirol ansässigen Volksdeutschen außerordentlich erbittert über das deutsch-italienische Umsiedlungsvorhaben und versuchen ihrerseits durch derartige Schreiben an die Obersten Reichsbehörden, dieses Vorhaben in irgendeiner Form abzuwenden. In Anbetracht der Unmöglichkeit, zu derartigen Schreiben in irgendeiner Weise Stellung zu nehmen, scheint es angebracht, die Briefe völlig unbeantwortet zu lassen. Es sei denn, daß Auskünfte sachlicher Art erbeten werden. Die Umsiedlung als solche ist eine völlig feststehende Tatsache, die vom Führer persönlich angeordnet und mit deren Durchführung der Reichsführer SS beauftragt ist.“ R 43 II/1450, Bl. 90; Bezugsschreiben ebd. Bl. 88 f., 91 f., 103. Dem von Hitler befohlenen Stillschweigen der Presse stand allerdings das Interesse Italiens an einer raschen Ingangsetzung der Umsiedlung entgegen; s. ADAP D VI, Nrr. 624, 631, 643, 668; NS-PRESSEANWEISUNGEN 7/II, Nrr. 2169, 2226, 2278, 2398, 2409.

⁷ Rest des Absatzes von Lammers hs. nachgetragen.

⁸ Letzter Satz von Lammers hs. ergänzt. Die Unterredung mit Himmler fand am 16. 8. 1939 statt, die dort vereinbarte revid. Erlaßfassung (unten Anm. 9–12) lag in der Rkei tags darauf in Reinschrift vor; R 43 II/1412, S. 17–21. Sie ging aber augenscheinlich nicht an Himmler ab, wohl weil Lammers in der außenpolit. Hochspannung der zweiten Augushälfte ohnehin keine Möglichkeit

Heil Hitler
Ihr sehr ergebener
L[ammers]

vSt[utterheim] 11/8.

[Anlage]

*Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Aufnahme der
Volksdeutschen aus Südtirol in das Gebiet des Deutschen Reichs.*

I

Die aus Südtirol auswandernden Reichs- und Volksdeutschen sind im Gebiet des Deutschen Reichs aufzunehmen und seßhaft zu machen. Mit der Durchführung aller dazu erforderlichen Maßnahmen beauftrage ich ⁹den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern.

II

Der Reichsführer SS bedient sich zur Durchführung seines Auftrags ¹⁰der vorhandenen Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der Gemeinden sowie der sonstigen öffentlichen Körperschaften ¹¹.

Verhandlungen mit den italienischen Regierungsstellen und den italienischen Behörden sowie mit den in Südtirol lebenden Volksdeutschen sind im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Auswärtigen zu führen.

Falls über eine zu treffende Maßnahme zwischen dem Reichsführer SS und der zuständigen Obersten Reichsbehörde eine ¹²Einigung nicht erzielt werden sollte, ist meine Entscheidung durch den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei einzuholen.

III

Auf die Beschaffung des Landes, das benötigt wird, um die Deutschen aus Südtirol im Reichsgebiet seßhaft zu machen, finden das Gesetz über die Landbeschaffung der Wehrmacht vom 29. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 467) und die zu ihm ergangenen Durchführungsverordnungen ¹³entsprechende Anwendung. Die Aufgaben der Reichsstelle für Landbeschaffung übernimmt die vom Reichsführer SS bestimmte Stelle.

IV

Die zur Durchführung der Maßnahmen erforderlichen Mittel stellt der Reichsminister der Finanzen dem Reichsführer SS zur Verfügung.

,den 12. August 1939.

sah, sie Hitler vorzutragen, und wurde nach Kriegsbeginn zugunsten einer allgem. Ermächtigung Himmlers aufgegeben: Dok. Nr. 165d. – Zum Fortgang der Verhandlungen in der Südtiroler Umsiedlungsfrage s. Dok. Nr. 131.

⁹ Hier in der revid. Zweitfassung vom 17. 8. 1938 (o. Anm. 8) ergänzt: „als Reichskommissar“.

¹⁰ Hier in der revid. Fassung ergänzt: „nach Möglichkeit“.

¹¹ Zusatz in der revid. Fassung: „und bestehenden Siedlungsgesellschaften“.

¹² In der revid. Fassung hier eingeschoben: „nach der Gesetzgebung oder Verwaltungsorganisation erforderliche“.

¹³ S. ARH II/1, Nrr. 109, 133 P. 1.

Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

Kr[itzinger] 9/8 R[abe] 9./8.

Zitierhinweis

Nr. 130 Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an den Reichsführer SS. Berchtesgaden, 12. August 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d130>